

감사 모범사례

접수번호		제출부서	서울동부관리센터
제 목	끝날때까지 끝난게 아니다!!		

1. 추진배경

가. 현황 및 문제점

- 업체명, 업체상태 : (주)☆☆☆☆, ▽▽▽▽▽▽(주) [업체상태 : 정상]
- 보증사고일 : 2012.09.20.
- 미완성건축물 가처분 관련 등록세 등 납부 : 2012.12.06.
 - * 과세표준(약 279억) : 미완성건축물 시가 표준액
- 신탁원인을 이유로 한 소유권이전등기 등록세 등 납부 : 2013.03.13
 - * 과세표준(약 306억) : 채권액 * 건물시가표준액 / (건물시가표준액+토지공시지가)
- 신탁원인을 이유로 한 소유권이전등기 등록세 등 납부 : 2013.12.27
 - * 과세표준(약 8억) : 채권액 * 건물시가표준액 / (건물시가표준액+토지공시지가)
- 세무조사 실시 후 과세표준 설정 오류 지적 및 추가과세 : 2014.02.05.
 - * (과세표준 변경) 가처분 등기 및 소유권이전등기의 원인을 **양도담보**로 보아
공사 채권액 65,962,750,900원을 과세표준으로 산정
 - * (추가 세금부과) 1,166,048,630 원

미완성 건축물 관련 추가 부과	소유권이전등기 관련 추가 부과
119,467,510	1,046,581,120

- 환급사업장 지방세 부과처분 취소소송 제기 : 2014.05.02.
 - 청구취지 : 2014.02.05.에 부과된 지방세 1,166,048,630원 중 1,059,786,777원을
취소하라

나. 추진배경

- 2017.06.08. 대법원 2014두38149 판결
- “ ... 등기원인의 실질을 신탁계약으로 볼 수 있는 이상 구 지방세법 제 131조 제1항 제2호에서 정한 제 1호 이외의 무상으로 인한 소유권의 취득’에 해당한다고 보아야 한다고” 판시
- ☞ 따라서 지방세법 제27조 1항에 의거 **건물의 시가표준액**을 과세표준으로 하여, **등록세는 ‘1000분의 15’, 지방세는 ‘등록면허세의 100분의 20’** 적용

- 등록세 납부현황 관련 재검토 필요
- **(청구취지 확장)** 대법원 판례에 따라 정당세액 계산시 2014.02에 부과된 세액의 일부가 아니라 전액에 대한 취소청구 필요
 - ※ (종전) 1,059,786,770원을 취소하라 → (확장) 1,166,048,630원을 취소하라
- **(경정청구 검토)** 대법원 판례에 따르면 14.02 소제기시에 검토 하지 않았던 2013.03 납부액과 2013.12. 납부액에 대한 경정청구 검토
 - ※ 대법원 판례에 따라 정당세액 계산시 **2013.12 부과분은 전액, 2013.03 부과분은 일부 취소**하는 것이 타당
 - ※ 경정청구기간이 **5년**임을 감안할 때 경정청구 관련 빠른 검토 실시

2. 추진내용 및 과정

가. 추진과정

- 2017.06.28. 공사 소송대리인(법무법인 ○○○)에게 청구취지 변경 요청
 - 대법원에 판례에 따라 2014.02월 부과처분 전액을 취소하도록 요청
- 2017.07.10. 공사 소송 대리인 청구취지 및 청구원인 변경신청서 제출
 - (종전) 1,059,786,770원을 취소하라 → **(확장) 1,166,048,630원을 취소하라**
- 2017.07.15 □□□ □□□구청에서 공사의 당초 청구액 1,059,786,770 원에 대한 부분만 과세 취소 및 청구통지(1차)
- **2017.07.15 ~24. □□□ □□□구청과 2013.03 부과분과 2013.12 부과분에 대한 업무 협의 진행**
 - (□□□ □□□구청 의견) 공사가 소 제기한 1,059,786,770원에 대하여 과세처분 취소 및 환급예정이니 소 취하 요청
 - **(공사 의견)** 대법 판례에 따라 정당세액을 계산하면 공사가 환급받을 금액이 1,059,786,770원 초과함. 따라서 이미 **공사는 “청구취지 및 청구원인 변경신청서”를 제출**하였으며, 소제기를 하지 않은 **2013년 3월 및 1월 과세분에 대해서는 경정청구 예정**
- 2017.07.24. 지방세 환급청구(1차)
 - □□□ □□□구청이 과세취소한 1,059,786,770 원에 대해 환급청구
 - ※ 환급청구시 **“□□□ 동구청의 환급금 통지에 동의하는 것은 아니며, 공사가 환급받을 세액의 일부로 환급청구하는 것임”**을 명시

- 2017.08.02. 지방세 환급(1차)

- 과세취소분 1,059,786,770원과 환급가산금 83,337,700원 환급

- 2017.08.03. 지방세 과세처분 취소통지(2차)

- □□□ □□□구청 세무과 -201380호 , 2138호 , 2138호 , 2138호로
공사의견대로 과세처분 취소 및 변경통지

(단위: 원)

부과연월	부과액	취소(변경)후 지자체 징수금 (최종 납부세액)	취소(변경) 내역
2013.03	753,474,870	633,198,060	102,276,810
2013.12	25,028,550	0	25,028,550
2014.02	1,046,581,120	0	1,046,581,120
2014.02	119,467,510	0	119,467,510
합계	1,944,552,050	633,198,060	1,293,353,990

- 2017.08.21. 지방세 환급청구(2차)

(단위: 원)

부과연월 및 과세번호	지방세 환급금	지방세 환급가산금	청구금액
2013.03 /	102,276,810	11,461,750	113,738,560
2013.12 /	25,208,550	2,143,680	27,352,230
2014.02 /	106,261,860*	8,481,690	114,743,550
합 계	233,747,220	22,087,120	255,834,340

* 지방세 환급액 1,166,0148,630원에서 08.02에 기지급된 1,059,786,770원 차감

- 2017.09.01. 지방세 환급(2차)

- 과세취소분 233,747,220원과 환급가산금 22,087,120원 환급

- 2017.09.12. ☆☆☆지법에서 조정권고

- (조정사유) ☆☆☆구청 (피고)이 공사 원고에게 지급하여야 할 환급액 모두 지급
- (조정권고안) 원고는 소취하, 소송비용은 피고 부담

- 2017.10.13. 조정안 동의 및 소취하

나. 사례 추진시 활용한 법률지식 등

- 대법원 판례에 대한 정확한 분석
- 등록세와 관련된 지방세법 내용에 면밀한 검토 및 이해를 통해 문제 해결

다. 사례추진시 문제해결을 위한 특별한 업무활동 노력 등

- 본사의 안내 또는 지침이 없는 상황에서 센터에서 대법원 판례 및 관련 세법 연구를 통해 정당세액을 산출
- 정당세액을 산출 후 □□□ □□□구청와의 업무협의를 통해 추가적인 환급처분 도출

3. 추진성과

가. 종합성과

- 성과재무처나 채권관리실에서 확인하지 못한 사항에 대하여 센터차원에서 적극 대처하여 추가적인 환급을 받음으로서 공사의 손실을 방지

※ 정당세액에 대한 검토가 없이 2017.07.10. 1차 부과처분 취소 후 □□□ □□□구청 의견대로 당초 소청구취지대로 환급 수령 후 소취하에 동의하였다면, 255,834,340원의 환급을 받지 못해 공사손실 발생

나. 계량성과 : 255,834,340원의 추가적인 환급액 수령

4. 제도개선 사항

가. 사례 추진과정의 애로사항 및 제도적 미비사항

- 채권관리실은 각 센터를 대신하여 소제기된 부분만 소송대리를 수행하고 있어, 소제기된 부분이외에 부과처분된 내역에 대하여 파악하지 못하고 있음

나. 제도개선 사항 및 도입효과

- (제도개선 사항) 영업점에 취득등록세 환급소송과 관련하여 (ㄱ)☆☆☆☆ 사례와 같이 등록세 부과처분 내역 전체를 확인 후 **청구취지 확장 및 경정청구를 실시하도록 지침하달 필요**

- (도입효과) 청구취지 확장 및 경정청구가 가능한 경우 추가적인 환급액 수령 가능